

1500766-23.2019.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse ainda que recebia a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) por dia para vender droga e que não sabia se o corréu Caio participava do tráfico no local, desconhecendo sua pessoa.

Deve prevalecer a confissão extrajudicial do acusado, que foi corroborada pelos depoimentos prestados pelos guardas municipais.

O Guarda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500766-23.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500766-23.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2079165/2019 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 4208748 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2805/19/010 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 2079165 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2805/19/010 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS, 2079165 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2805/19/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

URIEL YURI CRESPO GUIMARAES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

URIEL YURI CRESPO GUIMARAES, qualificado à fls. 19, em concurso com CAIO CESAR SIMÃO, qualificado à fls. 32, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 173/178 c.c 184/186.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de maio de 2019, determinando-se a

citação (fl. 148).

Regularmente citados (fls. 170/172), os acusados, através da Defensoria Pública, apresentaram resposta à acusação (fls. 195/196), não foram arguidas questões preliminares. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Realizada audiência, de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu Caio interrogado. Decretada a revelia do réu Uriel Yuri Crespo Guimarães (fls. 249/252).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada no auto de exibição e apreensão de fls. 29/30, bem como pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 99/102, que comprovam se tratar de 46 porções de cocaína (pesando 21,98g), 134 porções de "crack" (pesando 18,76g) e 47 porções de maconha (pesando 59,3g), encontradas na posse do réu Uriel. A autoria, entretanto, é evidente apenas em relação ao réu Uriel, que embora não tenha comparecido na audiência de instrução, debates e julgamento, confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse ainda que recebia a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) por dia para vender droga e que não sabia se o corréu Caio participava do tráfico no local, desconhecendo sua pessoa.

Deve prevalecer a confissão extrajudicial do acusado, que foi corroborada pelos depoimentos prestados pelos guardas municipais.

O Guarda Municipal Evandro ao avistar Uriel, afirmou que o réu tentou fugir e dispensou uma pochete em frente à residência localizada na Viela José Roberto Domiciano Gonçalves, nº 52, dentro da qual foram apreendidas porções de maconha, substância informalmente conhecida como "crack" e cocaína; além da quantia em dinheiro de R\$ 130,00 (cento e trinta reais).

A quantia de entorpecentes e a maneira em que estavam fracionadas e embaladas, além de serem incompatíveis com o uso pessoal, caracterizam a comercialização.

Em relação a Caio, desde o interrogatório na fase policial, negou a prática do delito, afirmou que correu dos Guardas Municipais porque se assustou. Os elementos se demonstraram efêmeros a indicar a responsabilidade do réu pela participação na prática do delito. Os depoimentos das testemunhas não foram suficientes para provar a conexão entre os réus, pois somente disseram que estavam próximos. Somado a isso, nada ilícito foi apreendido em poder de Caio, nem mesmo foi encontrada quantia em dinheiro.

Portanto, subsistindo a dúvida em relação a autoria e materialidade, impõe-se a absolvição

Assim, passo a dosar a pena de Uriel, anotando ser o mesmo reincidente (fls. 187).

Na primeira fase da dosimetria, consoante artigo 59, CP e artigo 42, da Lei 11.343/06, para o crime de tráfico de drogas, fixo a pena em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em razão da reincidência específica, aumento a pena em 1/5, para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase da pena, ausentes causas de aumento e de diminuição, anotando-se ser incabível a redução da pena na forma do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Diante da reincidência no crime de tráfico e do fato ser equiparado a hediondo, fixo regime de cumprimento inicial fechado.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO URIELYURI CRESPO GUIMARAES como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa em valor mínimo-unitário. Por outro lado, absolvo Caio Cesar Simão, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Custas de 100 UFESP's.

Campinas, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA